القيام بين يديه كما يفعله الترك وفى المشكاة عن أبى هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فى المسجد يحدثنا فاذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه وعن واثلة دخل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد فى المسجد فتزحزح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يارسول الله ان فى المكان سعة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان للمسلم لحقا رواهما البيهقى فى الشعب وأما المعانقة وهى كما فى القهستانى جعل كل منهما يده على عنق الآخر فقالا بكراهتها وأباحها أبو يوسف وظاهر عبارة مواهب الرحمن اختياره حيث قال مقتصرا عليه ويبيح أى أبو يوسف للرجل معانقة مثله وتقبيله للمبرة بلا شهوة كالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادل للتبرك اه قالوا الخلاف فيما اذا لم يكن عليهما غير الازار واما اذا كان عليهما قميص أو جبة أو رداء مع الازار فلا بأس به بالاجماع كما فى رفع العوائق عن الشمنى والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

(باب ما يفسد الصلاة)

يقال فسد كنصر وعقد وكرم ولم يسمع انفسد قاموس ملخصا (قوله مفترقان) فما كان مشروعا بأصله دون وصفه كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد وما ليس مشروعا بأصله ولا وصفه كبيع الميتة والدم فهو باطل (قوله منه الكلمة) ويشترط فيها تصحيح الحروف وسماعها حتى تكون مفسدة فان فقد أحدهما فلا فساد لانه لا يعتبر كلاما اه حلبى (قوله وان لم تكن مفيدة كيا) ذكر الامام خواهرزاده انها تفسد بالنفخ المسموع بلا حروف وفى السراج والبناية اذا تكلم كلاما يتعارف فى متفاهم الناس سواء حصل به حروف اولا حتى لو قال ما يساق به الحمار مثلا فسدت صلاته اه ومن ثمة استشكل الشرنبلالى ما ذكره بعضهم من انه لو ساق حمارا لم تفسد لانه صوت لا هجاء له وان كره بأنه عمل كثير يظن من رأى فاعله انه ليس فى الصلاة وتمثيله لغير المفيدة بيا فيه نظر فانها بمعنى أدعو فهى نائبة عن جملة وأما المنادى فهو فضلة لانه مفعول فى المعنى وقد تأتى للتنبيه اللهم الا أن يقال عدها غير م[illegible] نظرا الى عدم تعيين المنادى واعلم انه لا فرق فى المفسد اذا كان حرفين بين أن يكون من أحرف الزيادة أولا وفصل أبو يوسف وتفصيل المقام يعلم من المطولات (قوله ولو نطق بها سهوا) الفرق بين السهو والنسيان أن الصورة الحاصلة عند العقل ان كان يمكنه الملاحظة أى وقت شاء تسمى ذهولا وسهوا أولا أى لا يمكنه الملاحظة الا بعد كسب جديد تسمى نسيانا نهر وبينه وبين الخطا أن السهو ما يتنبه له صاحبه والخطأ ما لم يتنبه له بالتنبيه أو يتنبه بعد اتعاب حموى عن الاكمل وقال الامام الشافعى رضى الله عنه لا تفسد بالكلام ناسيا الا اذا أطال واحتج بحديث ذى اليدين ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وليبن على صلاته ما لم يتكلم حيث غيا جواز البناء بالتكلم فيقتضى انتهاء الجواز بالتكلم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا تصلح الخ دل على أن عدم الكلام من حقها كما جعل وجود الطهارة من حقها فكما لا تجوز مع عدم الطهارة لا تجوز مع وجود الكلام وهو واضح جدا ولو كان النسيان عذرا لاستوى قليله وكثيره وحديث ذى اليدين كان فى ابتداء الاسلام قبل تحريم الكلام فان قيل السلام كالكلام فى أن كلا منهما قاطع للصلاة فلم فصلتم فى السلام بين العمد والنسيان فالجواب أن

•(باب ما يفسد الصلاة)•

الفساد ضد الصلاح والفساد والبطلان فى العبادة سيان وفى المعاملات كالبيع مفترقان وحصر المفسد بالعد تقريبا لا تحديدا فقال (وهو ثمانية وستون شيأ) منه (الكلمة) وان لم تكن مفيدة كيا (ولو) نطق بها (سهوا) يظن كونه ليس فى الصلاة (أو) نطق بها (خطأ) كما لو أراد أن يقول يا أيها الناس فقال يا زيد ولو جهل كونه مفسدا